

1502653-13.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Marques da Silva de Farias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Diogo Marques da Silva de Farias, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 17:45h, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502653-13.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502653-13.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diogo Marques da Silva de Farias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Diogo Marques da Silva de Farias, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 17:45h, na Rua Primavera, 528, Bonsucesso, em Guarulhos tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 107 porções individuais eppendorfs com peso líquido de 32,07g, maconha, dividida em 11 porções individuais com peso líquido de 24,46g, e maconha sob a forma de "skunk", dividida em 57 porções individuais com peso líquido de 114,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado guardou parte das drogas próximo ao local dos fatos e o restante trazia consigo com a finalidade de praticar a traficância. Policiais militares em patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado que, ao notar a presença da viatura, titubou, ensejando a abordagem. Em verificação pessoal, o acusado trazia 15 porções de cocaína e 4 porções de maconha, além da quantia de R\$ 65,00 em espécie. Nas imediações de onde ocorreu a abordagem, escondida no pé de uma árvore, localizaram uma sacola com o restante dos entorpecentes apreendidos.

Após o descumprimento das medidas cautelares, revogada liberdade provisória (fl. 72), o acusado foi notificado (fl. 105), apresentou defesa prévia (fls. 108/109) e a denúncia foi recebida em 26 de junho de 2022 (fls. 122/123). Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público

se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10/11), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 42/44).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 8/9) e um em Juízo que, em patrulhamento pelo local, após comunicação anônima relativa ao tráfico de entorpecentes, avistaram o acusado que, ao notar a viatura policial, titubeou, ensejando a abordagem. Informaram que o acusado trazia em suas vestes R\$65,00, 15 porções de cocaína e 4 porções de maconha. Em verificação ao local, cerca de 20 metros do acusado, encontraram no pé de uma árvore uma sacola com 92 porções de cocaína e 64 invólucros de maconha. Indagado informalmente, o acusado afirmou que exercia a traficância há um mês, recebendo R\$40,00 pela venda de cada conjunto de entorpecentes.

Extrajudicialmente (fl. 12), o acusado negou os fatos imputados. Disse que estava fumando crack quando foi abordado pelos policiais. Informou não ter visualizado a localização das drogas. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que abordagem indevida. Igualmente, nada leva a crer que o agente, ao confessar, se confundiu.

A variedade e considerável quantidade das drogas evidenciam que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. Ainda que o réu seja usuário, é certo que, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (certidão fl. 29) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (107 porções).

Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Diogo Marques da Silva de Farias à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão

definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 34) e o dinheiro apreendido (fls. 10/11), será repassado ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA